



P U T U S A N

Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahkmad Khasan Efendi Bin Sutari**;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapas Krampung No. 46 Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, alamat tempat tinggal Jalan Rp Soenarjo Gondokusumo No. 03 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ahkmad Khasan Efendi Bin Sutari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 8 Juli 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 2 September 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2026 sampai dengan tanggal 1 November 2026

Terdakwa di persidangan didampingi Advokatnya, Yohan Aveanto, S.H. M.H. dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Obor Justitia berkantor di Jalan Raya Donowati No 4 Sukomanunggal Kota Surabaya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 4 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 4 Agustus 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan dari AHKMAD KHASAN EFENDI pada tanggal 16 April 2026;

2. 1 (satu) bendel daftar barang hilang dari PT Arfindo Gadai Indonesia;

3. 1 lembar surat bukti gadai dengan No. 2228 dari Gadai Laptop Indonesia. dengan tanggal masuk 1 April 2026 dan tanggal jatuh tempo 1 Mei 2026;

4. 1 lembar Surat Bukti Gadai (SBG) nomor Kwitansi: 07620251214026 dan nomor Faktur: 107620251214013, tanggal transaksi 14 Desember 2025 dengan jatuh tempo tanggal 14 Januari 2026 dari Aman Bijak Gadai;

5. 1 lembar Surat Bukti Gadai (SBG) nomor Kwitansi: 07620260315015 dan nomor Faktur. 107620260315006, tanggal transaksi 15 Maret 2026 dengan jatuh tempo tanggal 15 April 2026 dari Aman Bijak Gadai;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS VIVOBOOK X509FAC i3 10110U4/256 dengan No IMEI (B/SHA/F) M9N0CX20J611388) berikut Chargemya;

7. 1 (satu) unit Redmi 9T, wama Biru, dengan nomor IMEI 1: 865817059209149 dan nomor IMEI 2: 865817059209156;

Dikembalikan kepada pihak PT Afrindo Gadai Indonesia;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI sejak bulan Januari 2026 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 17 bulan April 2026 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2026, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2026, bertempat di PT Afrindo Gadai Indonesia Jalan Kapas Krampung No. 46 Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI bulan Januari 2026 sekira jam 13.00 Wib pertama kali terdakwa mengambil barang elektronik berupa TV smart 32 inch dari gudang PT Afrindo Gadai Indonesia, kemudian terdakwa langsung bawa ke Surya Gadai Prima (SGP) Jalan Kapas Krampung Surabaya untuk di gadaikan.

-----Bahwa terdakwa mengambil barang elektronik milik pihak PT Afrindo Gadai Indonesia dengan cara pada saat akan pindahan dari Gudang lantai 3 ke lantai 2 terdakwa memasukkan barang elektronik kedalam baju dan dibawa keluar untuk digadaikan oleh terdakwa ke Surya Gadai Prima (SGP) sebanyak 7 unit Laptop dan 5 unit TV serta Pegadaian Bijak Gadai sebanyak 6 unit Laptop dan 5 unit TV, dengan total keseluruhan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Terdakwa dalam menggadaikan barang elektronik tersebut sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

-----Bahwa kemudian terdakwa mengisi dus atau packingnya barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa dengan botol air mineral agar PT Afrindo Gadai Indonesia tidak curiga, namun diketahui oleh saksi HUSNUL HAKIM dan YULIA ketika akan menjual dan mengirim barang elektronik ke pembeli.

-----Bahwa barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 10 unit TV dan 13 unit laptop dengan berbagai merek, namun data yang ada pada admin PT Afrindo Gadai Indonesia barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa berupa :

1. TV OUBEISI LED 24 Inch;
2. Laptop Asus Vivo Book dengan No. Seri M9NOCX20J611388;
3. Laptop Lenovo IDEAPAD 3 14IGL05 dengan No Seri PF2PEFGC;
4. Laptop Asus Vivo Book GO E1404GA dengan No. Seri S1N0CV13U82905A;
5. Laptop Asus TUF Gaming FX504 dengan No. Seri J4NRCX05U460179;
6. Laptop Asus A416MA dengan No. Seri M3N0LP00760509C;
7. Laptop ACER A514-55G dengan No. Seri NXK5FSN0022390FFC53400;
8. Laptop Asus Vivo Book A1404V dengan No. Seri RAN0CX03V75143A;
9. Laptop ACER AL14-31P dengan No. Seri NXK59SN0033520515645;
10. Laptop Asus X441U dengan No. Seri H4N0WU04663014C.
11. Laptop Lenovo IDEP 1 14IGL7 dengan No Seri PF4P2AK4

-----Bahwa atas perbuatan Terdakwa AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI tersebut mengakibatkan pihak PT Afrindo Gadai Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokatnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVITA PUTRI LISMIAWATI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tanggal 16 April 2026 sekira jam 18.30 Wib ketika Saksi bersama Saksi YULIA dan saksi HUSNUL HAKIM akan menjual dan mengirim barang ke pembeli, namun setelah dicek dus atau packingnya terasa ringan kemudian memanggil FENDI dan setelah dibuka tidak ada barang hanya dus diisi botol mineral oleh FENDI, daFENDI mengakui bahwa barang dimaksud telah ia gadaikan.

- Bahwa saksi menerangkan barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 10 unit TV dan 13 unit laptop dengan berbagai merek, namun data yang ada pada admin PT Afrindo Gadaai Indonesia barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa berupa :

1. TV OUBEISI LED 24 Inch;
2. Laptop Asus Vivo Book dengan No. Seri M9NOCX20J611388;
3. Laptop Lenovo IDEAPAD 3 14IGL05 dengan No Seri PF2PEFGC;
4. Laptop Asus Vivo Book GO E1404GA dengan No. Seri S1N0CV13U82905A;
5. Laptop Asus TUF Gaming FX504 dengan No. Seri J4NRCX05U460179;
6. Laptop Asus A416MA dengan No. Seri M3N0LP00760509C;
7. Laptop ACER A514-55G dengan No. Seri NXK5FSN0022390FFC53400;
8. Laptop Asus Vivo Book A1404V dengan No. Seri RAN0CX03V75143A;
9. Laptop ACER AL14-31P dengan No. Seri NXK59SN0033520515645;
10. Laptop Asus X441U dengan No. Seri H4N0WU04663014C.
11. Laptop Lenovo IDEP 1 14IGL7 dengan No Seri PF4P2AK4

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI tersebut mengakibatkan pihak PT Afrindo Gadaai Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HUSNUL HAKIM, S.AB, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tanggal 16 April 2026 sekira jam 18.30 Wib ketika saksi YULIA dan saksi HUSNUL HAKIM akan menjual dan mengirim ke pembeli, namun setelah dicek dus atau packingnya terasa ringan kemudian memanggil FENDI dan dibuka tidak ada barang dan dus diisi botol mineral oleh FENDI, kemudian FENDI di hubungi oleh HUSNUL HAKIM dan disuruh membuka dus atau packingan yang terasa ringan dan setelah dibuka tidak ada barang dan dus diisi botol mineral oleh FENDI, dan ia FENDI mengakui bahwa barang dimaksud telah ia gadaikan.

- Bahwa saksi menerangkan barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 10 unit TV dan 13 unit laptop dengan berbagai merek, namun data yang ada pada admin PT Afrindo Gadai Indonesia barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa berupa :

12. TV OUBEISI LED 24 Inch;

13. Laptop Asus Vivo Book dengan No. Seri M9NOCX20J611388;

14. Laptop Lenovo IDEAPAD 3 14IGL05 dengan No Seri PF2PEFGC;

15. Laptop Asus Vivo Book GO E1404GA dengan No. Seri S1N0CV13U82905A;

16. Laptop Asus TUF Gaming FX504 dengan No. Seri J4NRCX05U460179;

17. Laptop Asus A416MA dengan No. Seri M3N0LP00760509C;

18. Laptop ACER A514-55G dengan No. Seri NXK5FSN0022390FFC53400;

19. Laptop Asus Vivo Book A1404V dengan No. Seri RAN0CX03V75143A;

20. Laptop ACER AL14-31P dengan No. Seri NXK59SN0033520515645;

21. Laptop Asus X441U dengan No. Seri H4N0WU04663014C.

22. Laptop Lenovo IDEP 1 14IGL7 dengan No Seri PF4P2AK4

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa AHKMAD KHASAN EFENDI Bin SUTARI tersebut mengakibatkan pihak PT Afrindo Gadai Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik PT Afrindo Gadai Indonesia sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Hari Jumat tanggal 17 bulan April 2026 sekira jam 10.30 Wib, di PT Afrindo Gadai Indonesia Jalan Kapas Krampung No. 46 Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada bulan Januari 2026 sekira jam 13.00 Wib pertama kali Terdakwa mengambil barang elektronik berupa TV smart 32 inch dari gudang PT Afrindo Gadai Indonesia, kemudian Terdakwa langsung bawa ke Surya Gadai Prima (SGP) Jalan Kapas Krampung Surabaya untuk di gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik milik pihak PT Afrindo Gadai Indonesia dengan cara pada saat akan pindahan dari Gudang lantai 3 ke lantai 2 Terdakwa memasukkan barang elektronik kedalam baju dan dibawa keluar untuk digadaikan oleh terdakwa ke Surya Gadai Prima (SGP) sebanyak 7 unit Laptop dan 5 unit TV serta Pegadaian Bijak Gadai sebanyak 6 unit Laptop dan 5 unit TV;
- Bahwa Terdakwa memperoleh total keuntungan dalam menggadaikan barang elektronik tersebut sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengisi dus atau packingnya barang elektronik yang telah diambil okeh terdakwa dengan botol air mineral agar PT Afrindo Gadai Indonesia tidak curiga, namun ketahuan oleh saksi HUSNUL HAKIM dan YULIA ketika akan menjual dan mengirim barang elektronik ke pembeli.
- Bahwa terdakwa membawa barang elektronik sebanyak 10 unit TV dan 13 unit laptop dengan berbagai merek, namun data yang ada pada admin PT Afrindo Gadai Indonesia barang elektronik yang telah diambil oleh terdakwa berupa :
 1. TV OUBEISI LED 24 Inch;
 2. Laptop Asus Vivo Book dengan No. Seri M9NOCX20J611388;
 3. Laptop Lenovo IDEAPAD 3 14IGL05 dengan No Seri PF2PEFGC;
 4. Laptop Asus Vivo Book GO E1404GA dengan No. Seri S1N0CV13U82905A;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laptop Asus TUF Gaming FX504 dengan No. Seri J4NRCX05U460179;
6. Laptop Asus A416MA dengan No. Seri M3N0LP00760509C;
7. Laptop ACER A514-55G dengan No. Seri NXK5FSN0022390FFC53400;
8. Laptop Asus Vivo Book A1404V dengan No. Seri RAN0CX03V75143A;
9. Laptop ACER AL14-31P dengan No. Seri NXK59SN0033520515645;
10. Laptop Asus X441U dengan No. Seri H4N0WU04663014C;
11. Laptop Lenovo IDEP 1 14IGL7 dengan No Seri PF4P2AK4;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan dari AHKMAD KHASAN EFENDI pada tanggal 16 April 2026;
2. 1 (satu) bendel daftar barang hilang dari PT Arfindo Gadai Indonesia;
3. 1 lembar surat bukti gadai dengan No. 2228 dari Gadai Laptop Indonesia. dengan tanggal masuk 1 April 2026 dan tanggal jatuh tempo 1 Mei 2026;
4. 1 lembar Surat Bukti Gadai (SBG) nomor Kwitansi: 07620251214026 dan nomor Faktur: 107620251214013, tanggal transaksi 14 Desember 2025 dengan jatuh tempo tanggal 14 Januari 2026 dari Aman Bijak Gadai;
5. 1 lembar Surat Bukti Gadai (SBG) nomor Kwitansi: 07620260315015 dan nomor Faktur. 107620260315006, tanggal transaksi 15 Maret 2026 dengan jatuh tempo tanggal 15 April 2026 dari Aman Bijak Gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik PT Afrindo Gadai Indonesia sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Hari Jumat tanggal 17 bulan April 2026 sekira jam 10.30 Wib, di PT Afrindo Gadai Indonesia Jalan Kapas Krampung No. 46 Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada bulan Januari 2026 sekira jam 13.00 Wib pertama kali Terdakwa mengambil barang elektronik berupa TV smart 32 inch dari gudang PT Afrindo Gadai Indonesia, kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung bawa ke Surya Gadai Prima (SGP) Jalan Kapas Krampung Surabaya untuk di gadaikan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik milik pihak PT Afrindo Gadai Indonesia dengan cara pada saat akan pindahan dari Gudang lantai 3 ke lantai 2 Terdakwa memasukkan barang elektronik kedalam baju dan dibawa keluar untuk digadaikan oleh terdakwa ke Surya Gadai Prima (SGP) sebanyak 7 unit Laptop dan 5 unit TV serta Pegadaian Bijak Gadai sebanyak 6 unit Laptop dan 5 unit TV;

- Bahwa Terdakwa memperoleh total keuntungan dalam menggadaikan barang elektronik tersebut sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian mengisi dus atau packingnya barang elektronik yang telah diambil okeh terdakwa dengan botol air mineral agar PT Afrindo Gadai Indonesia tidak curiga, namun ketahuan oleh saksi HUSNUL HAKIM dan YULIA ketika akan menjual dan mengirim barang elektronik ke pembeli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 476 Undang – Undang No 1 tahun 2023 yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa yaitu **Ahkmad Khasan Efendi**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sutari setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Ad 2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik PT Afrindo Gadai Indonesia sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Hari Jumat tanggal 17 bulan April 2026 sekira jam 10.30 Wib, di PT Afrindo Gadai Indonesia Jalan Kapas Krampung No. 46 Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada bulan Januari 2026 sekira jam 13.00 Wib pertama kali Terdakwa mengambil barang elektronik berupa TV smart 32 inch dari gudang PT Afrindo Gadai Indonesia, kemudian Terdakwa langsung bawa ke Surya Gadai Prima (SGP) Jalan Kapas Krampung Surabaya untuk di gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik milik pihak PT Afrindo Gadai Indonesia dengan cara pada saat akan pindahan dari Gudang lantai 3 ke lantai 2 Terdakwa memasukkan barang elektronik kedalam baju dan dibawa keluar untuk digadaikan oleh terdakwa ke Surya Gadai Prima (SGP) sebanyak 7 unit Laptop dan 5 unit TV serta Pegadaian Bijak Gadai sebanyak 6 unit Laptop dan 5 unit TV;
- Bahwa Terdakwa memperoleh total keuntungan dalam menggadaikan barang elektronik tersebut sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengisi dus atau packingnya barang elektronik yang telah diambil okeh terdakwa dengan botol air mineral agar PT Afrindo Gadai Indonesia tidak curiga, namun ketahuan oleh saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSNUL HAKIM dan YULIA ketika akan menjual dan mengirim barang elektronik ke pembeli;

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 7 unit Laptop dan 5 unit TV serta Pegadaian Bijak Gadai sebanyak 6 unit Laptop dan 5 unit TV dilakukan secara diam – diam tanpa diketahui orang lain dan Terdakwa sebelumnya tidak minta izin kepada penanggungjawab pihak PT Afrindo Gadai Indonesia selaku pemiliknya;

Dengan demikian dari uraian tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 476 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum namun untuk selengkapnya akan diuraikan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 476 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana No 1 tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHKMAD KHASAN EFENDI BIN SUTARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan dari AHKMAD KHASAN EFENDI pada tanggal 16 April 2026;
 - b. 1 (satu) bendel daftar barang hilang dari PT Arfindo Gadai Indonesia;
 - c. 1 lembar surat bukti gadai dengan No. 2228 dari Gadai Laptop Indonesia. dengan tanggal masuk 1 April 2026 dan tanggal jatuh tempo 1 Mei 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 lembar Surat Bukti Gadai (SBG) nomor Kwitansi: 07620251214026 dan nomor Faktur: 107620251214013, tanggal transaksi 14 Desember 2025 dengan jatuh tempo tanggal 14 Januari 2026 dari Aman Bijak Gadai;

e. 1 lembar Surat Bukti Gadai (SBG) nomor Kwitansi: 07620260315015 dan nomor Faktur: 107620260315006, tanggal transaksi 15 Maret 2026 dengan jatuh tempo tanggal 15 April 2026 dari Aman Bijak Gadai;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2026, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14